Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnaen Alias Ijul;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar V Gang Sawit Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Zulkarnaen Alias Ijul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1063/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnaen Alias Ijul telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkarnaen als Ijul dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 1,02 gram, sisa lab dengan berat netto 0,3 gram dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa Zulkarnaen als Ijul pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Gg. Wakaf Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bermula Saksi Petrus Sitepu, Saksi Hengki Ariandy Gultom dan Saksi Samuel Jackson Purba (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Karya Gg. Wakaf Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib dari hasil penyelidikan para saksi melihat terdakwa Zulkarnaen als Ijul yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Gg. Wakaf tersebut, kemudian para saksi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu dari saku celana bagian kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa untuk dijual kepada orang yang didapat dari Jali (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1913/NNF/20223 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa Zulkarnaen als Ijul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa Zulkarnaen als Ijul pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Gg. Wakaf Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bermula Saksi Petrus Sitepu, Saksi Hengki Ariandy Gultom dan Saksi Samuel Jackson Purba (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Karya Gg. Wakaf Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib dari hasil penyelidikan para saksi melihat terdakwa Zulkarnaen als Ijul yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Gg. Wakaf tersebut, kemudian para saksi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu dari saku celana bagian kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa untuk dijual kepada orang yang didapat dari Jali (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1913/NNF/20223 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa Zulkarnaen als Ijul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Jackson Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
   - Bahwa awalnya Saksi Petrus Sitepu dan Saksi yang masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Karya Gang Wakaf Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

- Bahwa atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib dari hasil penyelidikan Para Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Gang Wakaf tersebut, kemudian Para Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu dari saku celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa untuk dijual kepada orang dan barang bukti sabu tersebut diperoleh dari Jali (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Petrus Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Samuel Jackson Purba yang masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Karya Gang Wakaf Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib dari hasil penyelidikan Para Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Gang Wakaf tersebut, kemudian Para Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu dari saku celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa untuk dijual kepada orang dan barang bukti sabu tersebut diperoleh dari Jali (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Karya Gang Wakaf Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 1,02 gram ditemukan dari saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa yang didapat dari Jali untuk dijual kepada orang lain dan uang yang akan disetor kepada Jali setelah habis terjual sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki narkotika jenissabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 1,02 gram, sisa lab dengan berat netto 0,3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1913/NNF/20223 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa Zulkarnaen als Ijul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi Petrus Sitepu dan Saksi Samuel Jackson Purba Samuel Jackson Purba yang masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Karya Gang Wakaf Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
2. Bahwa atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib dari hasil penyelidikan Para Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Gang Wakaf tersebut, kemudian Para Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,02 gram dari saku celana bagian kanan Terdakwa;
3. Bahwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa yang didapat dari Jali untuk dijual kepada orang lain dan uang yang akan disetor kepada Jali setelah habis terjual sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1913/NNF/20223 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa Zulkarnaen als Ijul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Zulkarnaen Alias Ijul dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan ”tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa awalnya Saksi Petrus Sitepu dan Saksi Samuel Jackson Purba Samuel Jackson Purba yang masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informasi bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Karya Gang Wakaf Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib dari hasil penyelidikan Para Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan tepatnya di depan Gang Wakaf tersebut, kemudian Para Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu berat bersih 1,02 gram dari saku celana bagian kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa yang didapat dari Jali untuk dijual kepada orang lain dan uang yang akan disetor kepada Jali setelah habis terjual sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1913/NNF/20223 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa Zulkarnaen als Ijul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu setelah menerima dari jali yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I karena tindakan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu dari Jali kemudian Terdakwa miliki dengan cara menyimpan di kantong celana Terdakwa dan akan diserahkan kepada Saksi Anggiat S.Pasaribu,S.H. yang menyamar sebagai pembeli, ternyata tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1913/NNF/20223 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa Zulkarnaen als Ijul adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, masih relevan dipertimbangkan mengingat Terdakwa dipersidangan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 1,02 gram, sisa lab dengan berat netto 0,3 gram, yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen Alias Ijul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 1,02 gram, sisa lab dengan berat netto 0,3 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. , Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	Dahlia Panjaitan, S.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)